

1500950-83.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO
Comarca: Campo Limpo Paulista
Foro: Foro de Campo Limpo Paulista
Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... suficientes de que se dedica ao tráfico de drogas.. A Defesa postulou a absolvição por falta de provas. Em caso de condenação, a aplicação da reprimenda no mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

1ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista - SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500950-83.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500950-83.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LEONARDO NUNES DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

LEONARDO NUNES DOS SANTOS foi processado como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque em 4/4/2022, por volta das 18h, na Rua Águas da Praia, n. 501, nesta cidade e comarca, tinha em depósito, trazia consigo e entregava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 15 (quinze) pedras de cocaína na forma de crack, com peso aproximado de 12 (doze) gramas, 8 (oito) porções de maconha, pesando aproximadamente 61 (sessenta e um) gramas e 2 (dois) frascos contendo "lança-perfume", em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Defesa prévia juntada às fls. 94/95, reservando-se o direito de apresentar sua argumentação ao longo da instrução.

A denúncia foi recebida por decisão proferida às fls. 111/113, em 30/5/2022.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, realizado o interrogatório.

Em debates, o Ministério Público reiterou os termos da peça acusatória, esclarecendo que o acusado responde a processo idêntico, ainda em andamento, em

corroboração à procedência, pugnando pela fixação do regime fechado, sem possibilidade de concessão da benesse do art. 33, § 4º, da legislação de regência, pois há elementos suficientes de que se dedica ao tráfico de drogas.. A Defesa postulou a absolvição por falta de provas. Em caso de condenação, a aplicação da reprimenda no mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar; (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10ª ed., p. 673).

Na hipótese, a materialidade é extraída do auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 7/9), auto de exibição e apreensão (fl. 10), laudo pericial (fls. 28/30, 84/88 e 96/100), que constatou a presença de THC, cocaína e cloreto de metileno nas porções apreendidas.

O policial Wilson Mendes, em sede policial, narrou que "acompanhado do agente Fábio, desta especializada, receberam informação de que estava ocorrendo tráfico de drogas no canteiro central da Rua Águas da Prata, na Vila Constança, em Campo Limpo Paulista, motivo pelo qual para lá rumaram e com uso de recurso dissimulado de atuação puderam constatar a procedência da denúncia; Que flagraram por uma vez um suspeito sentado em um banco no aludido canteiro, sendo procurado por um transeunte que lhe entregou numerário, sendo a nota guardada no bolso; Em seguida, o alvo caminhou cerca de 10 (dez) metros, atravessando a via até um terreno baldio, onde abaixou o corpo e pegou algo, objeto esse que foi então entregue ao solicitante; Havendo justa causa para ação, efetuaram abordagem, momento em que o rapaz se identificou como Leonardo Nunes dos Santos, confessando prontamente a traficância; Feita busca pessoal foi encontrada a quantia de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais) em moeda corrente, e já examinando o exato local onde ele se abaixou, o depoente e seu parceiro encontraram uma sacola contendo 15 (quinze) porções de crack, 8 (oito) de maconha e 2 (dois) frascos contendo lança perfume" (fls. 2/3).

Em juízo disse que ficaram em campana no local a cerca de 20/30 metros; transeunte compareceu, entregou algo a ele, que pegou objeto do chão e entregou; abordado, foi questionado sobre o que tinha entregue; disse que eram drogas; confessou informalmente e indicou local onde guardadas as drogas; depoente que encontrou as drogas; com o acusado apenas R\$ 35,00; não abordaram o usuário pois perderam de vista.

No mesmo sentido o depoimento de Fábio Origuela (fls. 4/5), que em juízo narrou diligenciar no município de Campo Limpo Paulista a fim de coibir o tráfico; na Rua Águas da Prata, com uso de viatura descaracterizada, visualizaram Leonardo, o qual foi procurado por um indivíduo, que entregou numerário; andou por alguns metros, abaixou-se e retirou objeto, retornando ao local inicial e entregando ao comprador; realizada a abordagem, encontraram R\$ 35,00 em notas fracionadas; foram até o local, onde encontraram sacola plástica com as drogas apreendidas; local é conhecido como ponto de tráfico; vendedores "são itinerantes" e ficam na extensão dessa rua; não conhecia o acusado de outras ocorrências; "claramente" presenciado em ato de mercancia; usuário/comprador não foi abordado pois havia "sumido" após prisão do acusado.

A autoria é indubitosa e recai sobre o acusado, preso em flagrante em contexto de inequívoca traficância. Em sede policial expôs que "a droga estava com um rapaz que a dispensou e se evadiu correndo; que, o interrogando é apenas usuário de drogas" (fl. 6); em juízo, que não estava na rua da abordagem, mas sim na Rua Anésio Cordeiro Filho; na rua realmente tem pessoas que mexem com drogas; quando percebeu, um dos policiais foi atrás do traficante e o outro segurou o acusado; procuraram no mato e acharam maconha e lança-perfume; Rua Águas da Prata é "totalmente longe" de onde estava; não conhecia policiais de outras ocorrências; não sabe porque foi acusado falsamente; não tinha dinheiro; já foi preso por tráfico de drogas, mas "tá

no aguardo".

Consigna-se que o depoimento dos agentes públicos é coeso e coerente à prática da conduta, sem qualquer prova elisiva de sua credibilidade, suficiente para embasar o decreto condenatório: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Absolvição - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Condenação mantida - Réu que ostenta condenações criminais - Pena-base mantida - Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06 diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0002632-15.2015.8.26.0538; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 15/07/2022; Data de Registro: 15/07/2022)" - grifou-se.

No mais, inviável a desclassificação do delito para a modalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, o § 2º do dispositivo preceitua que: "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso, o acusado foi preso em flagrante, após ter sido visualizado pela guarnição em ato de mercancia. Ademais, as porções são de naturezas variadas, individualmente embaladas e em quantidade incompatível com o porte para uso.

Desta forma, de rigor a condenação nos exatos termos da denúncia.

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, em atenção aos arts. 59 do CP, 42 e 43 da Lei n. 11.343/2006, a pena permanece no mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais não excedem a gravidade inerente à figura típica, certo que a quantidade de porções apreendidas (fl. 10 - cerca de 70 gramas), embora de naturezas distintas, não justifica o acréscimo da pena-base. Em reforço: "hipótese em que, nada obstante a natureza da droga (cocaína), a quantidade apreendida não se mostra relevante (aproximadamente 100 gramas), aspecto que, associado à ausência de circunstâncias adicionais desfavoráveis, não tem aptidão para supedanejar a exasperação da pena-base, tampouco o recrudescimento do regime prisional" (STJ, AgRg no AREsp 1756351/SE).

Na segunda fase não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, apesar de tecnicamente primário, descabida a concessão da benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, o dispositivo prevê que a ela faz jus o agente que "seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa" - grifou-se.

Na hipótese dos autos, o acusado é réu em processo que lhe imputa conduta idêntica (n. 1502375-19.2020.8.26.0544), com denúncia já oferecida (fls. 128/131) e recebida (fls. 236/237), anotando que em audiência realizada no dia 14/7/2022 (fls. 312/313) confessou a mercancia de drogas, a representar inequívoca dedicação ao delito.

No sentido da vedação à aplicação do art. 33, § 4º, o TJ/SP: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de droga - Dosimetria - Pleito ministerial para majoração da pena-base em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - Majoração que se impõe na fração de 1/6, em virtude da quantidade e natureza das drogas apreendidas - Afastamento da figura do tráfico privilegiado que se impõe, ante a demonstração de dedicação à atividade criminosa - Malgrado a primariedade e a pena corporal seja superior a 4 e não exceda a 8 anos, diante da desfavorabilidade na primeira etapa dosimétrica, o regime inicial não pode ser diverso do fechado (CP, art. 33, § 2º, "b", e § 3º) - Inviabilidade, na espécie, de substituição da pena corporal por restritiva de direitos e também do sursis penal (art. 77 do CP) - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1503043-14.2020.8.26.0536; Relator (a): Adilson Paukoski Simoni; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/07/2022; Data de Registro: 12/07/2022).

Portanto, a pena definitiva é fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500

(quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, fixado o valor da multa no mínimo legal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, pela fundamentação acima no sentido da dedicação do acusado ao tráfico de drogas, justificável nos moldes do art. 33, § 3º, do CP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não preenchido o requisito do art. 44, I, do CP, assim como inviável a concessão de sursis, por não preenchidos os requisitos do art. 77 do CP.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar LEONARDO NUNES DOS SANTOS pela prática da conduta descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/06 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário fixado no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP).

Mantidos os fundamentos adotados às fls. 37/38, aos quais se acresce a presente condenação, há de ser mantida a prisão preventiva (art. 387, § 1º, do CPP), já considerado o período depurador (art. 387, § 2º, do CPP).

Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n. 11.343/2006); b) expeça-se guia de execução definitiva; c) oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III, da CF/1988, na forma do art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; d) oficie-se ao IIRGD (arts. arts. 372 e 393, V, das NSCGJ) e ao SENAD (art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/2006); expeça-se certidão de honorários na proporção máxima, se o caso.

Custas pelo acusado, na forma do arts. 804 do CPP e 4º, § 9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela instrução processual (art. 98, § 3º, do CPC, c/c art. 3º do CPP).

Decreta-se o perdimento dos bens e valores apreendidos (fl. 10) (art. 63, I, da Lei n. 11.343/2006), os quais devem ser revertidos ao FUNAD (§1º). Oficie-se e providencie-se o necessário.

Com relação à multa, após o trânsito em julgado, intime-o para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (art. 686 do CPP). Recolhida, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente (art. 480, § 2º). Em caso de inadimplência, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art.480-A das NSCGJ.

Registro dispensado (art. 72, § 6º das NSCGJ).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Campo Limpo Paulista, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA